

0007823-10.2012.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: THAÍS DA SILVA PORTO

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 317/2012 - Delegacia de Polícia de Mirandópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Carlos de Oliveira, (Alcunha: vulgo "Baixinho"), Brasileiro, Solteiro, Pintor, RG 16.057.653-2, pai José de Oliveira, mãe Vita Imaculada Pires de Oliveira, Nascido/Nascida em 11/01/1962, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

1ª Vara

Rua Adelino Minari 726, Mirandópolis-SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007823-10.2012.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007823-10.2012.8.26.0356

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 317/2012 - Delegacia de Polícia de Mirandópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Carlos de Oliveira, (Alcunha: vulgo "Baixinho"), Brasileiro, Solteiro, Pintor, RG 16.057.653-2, pai José de Oliveira, mãe Vita Imaculada Pires de Oliveira, Nascido/Nascida em 11/01/1962, de cor Branco, natural de Morro Agudo - SP, com endereço à Rua Renascer, 390, Jardim Santo André, Santo André - SP

Justiça gratuita

MMª Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAÍS DA SILVA PORTO

Vistos.

Trata-se de ação penal julgada procedente para condenar o réu L.C.D.O por infração aos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, e artigo 273, §§1º, e 1ºB, incisos III e V, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.

O réu foi condenado à 9 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão, mais 16 dias-multa, no mínimo, em regime inicial fechado.

Foi expedida certidão de sentença para fins de execução.

O Ministério Público manifestou pela dispensa da execução, requerendo a extinção da punibilidade da multa penal, ante o valor irrisório, calculado em R\$ 331,73 (trezentos e trinta e um reais e setenta e três centavos).

Passo a decidir.

Com efeito, a nova redação do artigo 51 do Código Penal dispõe que pena de multa será considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa do Estado.

No julgamento do Agravo de Recurso Especial Nº 1.850.903 - SP (2019/0355868-8), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a extinção da punibilidade da multa sem o efetivo pagamento, mesmo com a extinção da punibilidade da pena corporal, uma vez que já declarado pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento da ADI n. 3.150/DF, que a multa penal e demais penas acessórias tem caráter de retribuição e prevenção de crimes, com natureza de sanção penal.

Entretanto, no caso concreto, entendendo ser possível a extinção da multa penal, nos termos requeridos pelo Ministério Público.

O precedente acima aludido, não perfaz entendimento vinculante, com possibilidade de não aplicação no caso concreto voltado preservar o equilíbrio entre as funções do Estado e atender aos princípios que regem o sistema legislativo pátrio.

Assim, viável a análise individualizada pelo magistrado firmando-se, se o caso, fundamentadamente, o "overruling" (superação de precedente).

No caso em apreço, o valor cobrado é ínfimo, conforme destacado pelo "Parquet".

Por certo, a cobrança de valores irrisórios causa dispêndio a Administração Pública muito maiores que do que os reflexos pedagógicos à própria pessoa do condenado.

Em primeiro lugar porque, ainda que não haja manifestação da defesa noticiando a impossibilidade do réu em efetuar o pagamento da multa penal, entendo que a miserabilidade está presumida diante do encarceramento para o cumprimento da pena corporal.

Ademais não há nos autos prova de capacidade econômica dos réus, anotando-se que foram defendidos por defensores dativos em razão da hipossuficiência declarada.

Ainda que estivesse em liberdade, não há como fechar os olhos para a crise econômica vivida no país, agravada pela Pandemia do Vírus Covid-19, com aumento de número de mortes, desemprego e diminuição de renda da população, aumento da desigualdade social e do números de pessoas em condições de miserabilidade.

Deve ainda ser ressaltado que o artigo 1º, da Lei Estadual nº 14.272, de 20 de outubro de 2010, com a alteração introduzida pelo artigo 17, caput, da Lei Estadual nº 16498/2017, estabelece que os valores que não ultrapassem 1.200 UFESPS não serão objeto de cobrança executiva por parte da Fazenda Estadual.

O artigo 1º, XIII e XIV, da Resolução PGE 21, de 23 de Agosto de 2017 estabelece de forma precisa que não serão ajuizadas execuções fiscais visando à cobrança dos débitos de multa impostas em processos criminais quando o valor da causa for igual ou inferior a 1.200 UFESPS, cujo valor hoje é de R\$ 38.364,00.

No caso em tela, o valor da multa penal é muito inferior ao limite estabelecido na legislação supra, correspondendo a menos de 5% do patamar previsto na legislação e, portanto, inferior também ao salário mínimo.

Portanto, não interessa ao Estado movimentar toda a máquina judiciária para execução da multa penal para se exigir valor considerado ínfimo como título executivo, denotando gestão antieconômica por parte da Administração Pública, já que o custo para a execução judicial é infinitamente maior.

Por outro lado, na hipótese dos autos, a hipossuficiência do réu é presumida pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Ademais, acrescente-se que as multas penais, por opção legislativa, são executadas com configuração similar à execução fiscal e dessa maneira tendem a ter soluções similares ao parâmetro desta última, cuja jurisprudência bem se pode espelhar no trecho de acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

“EXECUÇÃO FISCAL - Cobrança de crédito de pequeno valor - Interesse de agir - Princípios da eficiência, da razoabilidade e proporcionalidade. (...) 2. O princípio da eficiência, inserido na Constituição Federal pela EC nº 19, veio acrescentar, de forma expressa, aos deveres da Administração Pública, o de aplicar a lei com vistas à obtenção de resultados que atendam ao interesse público, afastando, objetivamente, a possibilidade de condutas que, embora fundadas literalmente em lei, sejam irrazoáveis ou absolutamente desproporcionais, frente aos fins a que se dirige o ordenamento, que não deve ser visto, senão como sistema. 3. A cobrança, pela via executiva, de quantias irrisórias, frente às despesas naturais do processo e ao próprio custo da atividade judiciária, é medida que ofende à eficiência, emperra a máquina judicial e o próprio sistema de dívida ativa, pois em tal situação, a prestação da tutela jurisdicional não trará ao exequente resultado útil e, mais do que isto, lhe imporá prejuízos, sendo relevante a circunstância de que a origem e o destino dos recursos envolvidos é o mesmo erário, de onde partem as verbas destinadas a todos os entes da administração e ao próprio Poder Judiciário. 4. O STF vem decidindo que o reconhecimento da ausência de interesse processual, em casos tais, em nada ofende o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 5. Apelo e remessa oficial desprovidos. Sentença mantida.” (TRF4ªR - AC nº 2001.70.03.002593-5 - PR - 3ª T. - Relª Juíza Taís Schilling Ferraz - DJU 17.04.2002) O Supremo Tribunal Federal corrobora tal posição, como atestam os acórdãos proferidos nos processos RE 240.852-1-SP e Ag. Reg. no AI nº 448.236-5 - DF.

Além disso, é certo que o próprio órgão a quem cabe a propositura da ação para a cobrança da multa, manifestou-se apontando o desinteresse processual em relação a eventual futura execução, dado seu ínfimo valor.

Destaco que, conforme recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3150, acatada pelo parecer SEI nº 9276/2021 da PGF, fixou-se a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propositura da execução da pena de multa, de maneira que, exarada manifestação apontando que a execução não será proposta, de rigor a declaração de extinção da punibilidade desde logo.

Pelo exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do executado L.C.D.O, acima qualificado, relativamente à multa penal imposta nestes autos n.º 0007823-10.2012.8.26.0356, diante do seu pequeno valor.

Tendo em vista não haver interesse recursal, inclusive pelo Ministério Público, o qual requereu a extinção, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de praxe, considerando-se o trânsito em julgado a data desta sentença para ambas as partes.

Comunique-se o DEECRIM – 1ª RAJ – São Paulo, para instrução dos autos do PEC:
0008110-93.2022.8.26.0041.

Efetuem-se as anotações e expeçam-se as comunicações de praxe e, em nada mais havendo, arquivem-se os autos.

Servirá a presente sentença como ofício.

Intime-se.

Mirandópolis, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA